

ldam

ldam

AV

AV

WS

WS

CJ

CJ

AC

AC

XS

XS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "CLIENTE"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ARMANDO JOSÉ VERA GUTIÉRREZ Y WLADIMIR SVIERCOVICH PASQUEL, Y POR LA OTRA PARTE D&MS DRUGS AND MARKETSHARE, S.C., (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "PRESTADOR" Y JUNTO CON EL CLIENTE, LAS "PARTES"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C. LUIS DUVAN ALMANZA MARTINEZ AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. El PRESTADOR declara a través de su representante y bajo protesta de decir verdad:

a) Que es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos ("México"), como consta en la escritura pública número 23,475, de fecha 18 de enero de 2005, otorgada ante la fe del licenciado Pedro Cortina Latapi titular de la Notaría Pública número 226, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número 68961;

b) Que su representante en este acto cuenta con facultades y poderes suficientes para celebrar el presente Contrato, como consta de la escritura pública indicada en el inciso a) inmediato anterior, facultades y poderes que esta fecha no le han sido revocados ni limitados en forma alguna.

c) Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con clave DDM050119TQ1.

d) Que presta servicios y que cuenta con diversos clientes y que es totalmente independiente del CLIENTE.

f) Que el presente Contrato: (a) no implica ni conlleva de manera alguna que vaya a proporcionar y/o poner a disposición del CLIENTE trabajador o empleado alguno; y (b) que los servicios serán prestados fuera de las instalaciones del CLIENTE;

g) Que cuenta con elementos y recursos, materiales y humanos, propios suficientes, sujetos a su mando directo y subordinación para hacer frente a las obligaciones surgidas de este Contrato.

h) Que al momento de celebrar este Contrato se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social y que cuenta con toda la documentación requerida para acreditarlo.

i) Que será la única Parte de este Contrato que instruirá y dirigirá a sus trabajadores que asigne para la prestación de los SERVICIOS y que en materia laboral y de subordinación, los mismos solamente podrán acatar órdenes, dirección y directrices del PRESTADOR.

ldam
ldam

II. El CLIENTE declara a través de su representante:

AV
AV

a) Que es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de México.

WS
WS

b) Que su representante en este acto cuenta con las facultades y poderes suficientes para celebrar el presente Contrato, facultades y poderes que a la fecha no le han sido revocados ni limitados en forma alguna.

CJ
CJ

AC
AC

c) Que su actividad económica preponderante es la comercialización de medicamentos y productos para la higiene y salud y no el objeto materia de los SERVICIOS amparados por este Contrato.

XS
XS

d) Que no desea ni requiere que el PRESTADOR le proporcione y/o ponga a disposición empleado o trabajador alguno.

e) Que requiere que le presten los SERVICIOS objeto del presente Contrato.

III. Las PARTES declaran, a través de sus respectivos representantes:

a) Que se reconocen mutuamente la personalidad y representación con que se ostentan y comparecen a la suscripción del Contrato, señalando que las declaraciones antes vertidas son ciertas y que en la celebración y contenido del mismo no ha existido dolo, error, lesión, violencia o vicio del consentimiento alguno.

EXPUESTO LO ANTERIOR, las PARTES suscriben el presente Contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO.

1.1 El PRESTADOR se obliga a prestar al CLIENTE los servicios que se detallan en el Anexo "1" del presente Contrato (en adelante conjuntamente denominados como los "SERVICIOS") y bajo los plazos, términos y condiciones indicados en el mismo. Por su parte, el CLIENTE está de acuerdo en recibir los SERVICIOS conforme a los términos de este Contrato y cada anexo de éste.

Para el caso de que el CLIENTE solicite SERVICIOS adicionales al PRESTADOR, se deberá generar una cotización con las especificaciones solicitadas por aquél. En dicho caso, el CLIENTE deberá aprobar en un lapso de 10 (diez) días naturales la cotización correspondiente, para posteriormente generar una Orden de Compra, la cual deberá contener los detalles de dicho SERVICIO. Las Partes consienten y están de acuerdo en que el PRESTADOR no podrá prestar SERVICIO alguno que no esté especificado en este Contrato o bien que no haya sido previamente aprobado por el CLIENTE.

1.2 El PRESTADOR no tendrá derecho a recibir contraprestación alguna por los SERVICIOS que no hayan sido previamente aprobados por el CLIENTE y que no hayan sido

efectivamente prestados en su totalidad y/o que no estén específicamente previstos en este Contrato.

1.3 En caso de que el CLIENTE haya emitido o emita una Orden del Compra en relación con los SERVICIOS, las Partes acuerdan que los términos y condiciones de este Contrato aplicará a la misma y en el entendido de que en caso de inconsistencia entre lo previsto en dicha Orden de Compra y el clausulado del presente Contrato, prevalecerá el clausulado del presente Contrato, pero solo en la medida de la inconsistencia.

1.4 El PRESTADOR prestará los SERVICIOS en forma independiente, por lo que no estará subordinado al CLIENTE de manera alguna.

SEGUNDA. CONTRAPRESTACIÓN.

2.1 Como precio por todos los SERVICIOS a que se refiere este Contrato, el CLIENTE pagará al PRESTADOR el precio referido en el **Anexo "1"** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (en lo sucesivo la "**Contraprestación**"). El pago de la Contraprestación se llevará a cabo por parte del PRESTADOR dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes, a la fecha de presentación de la(s) correspondiente(s) factura(s) libre(s) de errores y que reúna los requisitos fiscales establecidos en la legislación vigente al momento de la emisión de la(s) factura(s) correspondiente(s) en el entendido que, todos los pagos estarán sujetos a la previa entrega por parte del PRESTADOR de la(s) factura(s) correspondiente(s) libre(s) de errores y que reúna los requisitos fiscales de ley.

2.2 Los pagos se realizarán mediante cheque nominativo, depósito o transferencia a la cuenta bancaria del PRESTADOR que a continuación se señala, o mediante cualquier otro medio permitido por la legislación aplicable:

Titular: D&MS DRUGS AND MARKET SHARE S.C.

Número de cuenta: 9072397976

CLABE: 002180016578377805

Banco: CITIBANAMEX

2.3 Salvo que el CLIENTE acuerde lo contrario previamente y por escrito, todos los gastos en los que incurra el PRESTADOR en la prestación de los SERVICIOS serán por cuenta exclusiva del PRESTADOR y ya están incluidos en la Contraprestación.

2.4 Las Partes acuerdan que el CLIENTE podrá compensar cualquier cantidad que el PRESTADOR le llegase a adeudar por cualquier concepto contra cualquier pago que el CLIENTE esté obligado a realizar de conformidad con el presente Contrato.

TERCERA. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

3.1 El PRESTADOR prestará los SERVICIOS en el(los) lugar(es) que se requieran de conformidad con la naturaleza de los mismos, pero principalmente en sus instalaciones.

3.2 Solamente cuando la naturaleza de los SERVICIOS amerita y justifique que empleados asignados únicamente por el PRESTADOR tengan que entrar en las instalaciones del CLIENTE, lo cual en todo caso será de manera esporádica, limitada a una horas y de


Idam

ninguna manera continua, tendrán: (a) que acatar todas las normas de seguridad e higiene aplicables y deberán registrar sus entradas y salidas en las bitácoras que indique el CLIENTE, y (b) cada vez que así lo requiere el CLIENTE, antes de su entrada, deberán acreditar que se encuentran dados de alta e inscritos por el PRESTADOR ante el IMSS.


AV
WS

CUARTA. VIGENCIA.


CJ

4.1 El presente Contrato tendrá una vigencia de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de su firma (el "PLAZO"), o bien hasta que se concluyan los SERVICIOS establecidos en el Anexo "1", lo que suceda primero. Toda renovación y/o prórroga del PLAZO deberá requerir el consentimiento previo y por escrito firmado por ambas Partes.


AC
XS

4.2 No obstante lo previsto en el inciso 4.1 anterior, las Partes acuerdan y consienten que el CLIENTE podrá, en cualquier momento durante el PLAZO y en su caso cualquiera de sus renovaciones y/o prórrogas, sin causa, por conveniencia y sin responsabilidad, dar por terminado el presente Contrato total o parcialmente dando un simple aviso por escrito al PRESTADOR con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de terminación, en cuyo caso el PRESTADOR se obliga a prestar los SERVICIOS que se encuentren pendientes de ejecución hasta la fecha efectiva de terminación y el CLIENTE se obliga a pagar al PRESTADOR el precio proporcional de los mismos hasta la fecha efectiva de terminación.

4.3 Ahora bien, en el supuesto de que durante el PLAZO o cualquiera de sus renovaciones y/o prórrogas: (i) el PRESTADOR entre en carácter de deudor en un procedimiento concursal, concurso mercantil, quiebra y/o suspensión de pagos; o (ii) entre en vigor una reforma o cambio a la ley y como consecuencia del mismo se vea afectada la relación contractual entre el PRESTADOR y el CLIENTE; el CLIENTE podrá dar por terminado el presente Contrato durante el PLAZO o cualquiera de sus renovaciones y/o prórrogas, sin responsabilidad alguna, dando un simple aviso por escrito al PRESTADOR con por lo menos 3 (tres) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de terminación.

4.4 El PRESTADOR se obliga a prestar los SERVICIOS en tiempo, de conformidad con el cronograma del "Anexo 1" del presente Contrato.

QUINTA. SECRETO INDUSTRIAL.

5.1 El PRESTADOR reconoce que la información que el CLIENTE le proporcione o sobre la que tenga acceso en virtud del presente Contrato, incluyendo cualquier Anexo será considerada como información confidencial (la "Información Confidencial"), misma que constituye un secreto industrial en los términos del artículo 163 y demás relativos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, por lo que deberá ser tratada por el PRESTADOR con carácter de confidencial, en consecuencia se obliga a no divulgarla ni revelarla a tercero alguno sin la previa autorización por escrito del CLIENTE. Asimismo, el PRESTADOR se obliga a no usar la Información Confidencial para un fin distinto al del cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato. Esta obligación de confidencialidad continuará vigente inclusive una vez terminado el presente Contrato y hasta que la Información Confidencial deje de serlo de conformidad con la legislación aplicable o por un plazo mínimo de 5 (cinco) años, lo que resulte posterior.

ldam
ldam

5.2 Todo derecho de propiedad industrial o intelectual, incluyendo de manera no limitativa nombres comerciales, marcas, derechos de autor, de imagen, etc., propiedad del CLIENTE continuarán en todo momento como propiedad del CLIENTE, sin que el PRESTADOR tenga derecho alguno sobre ellos. A la terminación del presente Contrato por cualquier causa o a requerimiento del CLIENTE, el PRESTADOR se obliga a devolver al CLIENTE todos y cada uno de los materiales, diseños, programas e información en general que el CLIENTE le haya proporcionado para la prestación de los SERVICIOS.

AV
AVWS
WSCJ
CJAC
ACXS
XS

5.3 Todo material y la materialización de los SERVICIOS que resulten de la prestación de los SERVICIOS, serán propiedad exclusiva del CLIENTE y considerados como "obra por encargo" conforme a la legislación aplicable. En virtud de lo anterior, el PRESTADOR está de acuerdo en que no tendrá derecho a recibir contraprestación o regalía alguna derivado de ello. Si por cualquier causa, cualquiera de dichos derechos corresponde al PRESTADOR, el PRESTADOR en este acto los cede de manera gratuita, incondicional, irrevocable y a perpetuidad o por el mayor plazo previsto en la ley aplicable al CLIENTE, quien por su parte acepta dicha cesión.

SEXTA. MATERIALES.

6.1 El PRESTADOR se obliga a proporcionar a su personal a su propio costo y cargo, todos los materiales, equipo, herramientas y consumibles necesarios para la prestación de los SERVICIOS.

6.2 Adicionalmente, el PRESTADOR reconoce y acepta que el CLIENTE bajo ninguna circunstancia tiene obligación de proporcionar, de manera no limitativa, herramientas de trabajo, equipo y/o transporte a los empleados del PRESTADOR.

SÉPTIMA. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES.

7.1 Las Partes están de acuerdo en que la relación entre ellas es de prestador de servicios independientes, por lo que el PRESTADOR no proporciona o pone a disposición del CLIENTE empleado o trabajador alguno.

7.2 Las Partes acuerdan que el PRESTADOR no podrá obligar, ni actuar en nombre y representación o por cuenta del CLIENTE, por lo tanto, en ningún caso el PRESTADOR podrá obligar contractualmente al CLIENTE con terceros.

7.3 El PRESTADOR se obliga a no llevar a cabo publicidad y/o divulgación alguna respecto de su relación con el CLIENTE y/o respecto al presente Contrato sin contar con la previa autorización por escrito del CLIENTE, y, en caso de que el CLIENTE otorgue la misma, el PRESTADOR se obliga de todas maneras a no divulgar información de terceros y/o Información Confidencial alguna.

OCTAVA. NO RELACIÓN LABORAL.

8.1 El PRESTADOR manifiesta expresamente que cuenta con elementos propios y suficientes para llevar a cabo sus actividades y cumplir con las obligaciones en relación con sus trabajadores. El PRESTADOR es y será el único responsable del cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones laborales y de seguridad social en relación con sus trabajadores en especial respecto al o a los trabajadores que asigne a la prestación de los

ldam
ldamAV
AVWS
WSCJ
CJAC
ACXS
XS

SERVICIOS.

8.2 Es obligación exclusiva del PRESTADOR, obligándose de manera escrupulosa cumplir en todo momento y de manera puntual, continua y permanente, de manera enunciativa mas no limitativa, a todo lo siguiente: (i) cubrir a su personal todos sus salarios y todas las prestaciones que en derecho les correspondan tales como salario, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, en su caso participación de los trabajadores de las utilidades, SAR, etc.; (ii) inscribir y mantener inscrito a todo su personal y trabajadores ante el IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el INFONACOT, pagando las cuotas correspondientes de conformidad con la legislación aplicable, y (iii) cumplir en tiempo y forma con todas y cada una de sus obligaciones como patrón, incluyendo de manera no limitativa conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás leyes y disposiciones legales relativas y aplicables. Asimismo, el PRESTADOR será el único responsable ante el IMSS, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONACOT y demás instituciones y autoridades competentes, incluyendo ante cualquier riesgo de trabajo y/o accidente y/o incapacidades del personal y trabajadores.

8.3 El PRESTADOR se obliga a sacar en paz y a salvo al CLIENTE y, en su caso, a indemnizar al CLIENTE de cualquier demanda, reclamación, denuncia o querella presentada por cualquier trabajador del PRESTADOR en contra del CLIENTE, sus directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o partes relacionadas por los motivos señalados en la presente cláusula.

8.4 En caso de que el CLIENTE sea demandado por algún trabajador del PRESTADOR y/o por una causa u omisión imputable al PRESTADOR, el PRESTADOR expresamente consiente que el CLIENTE podrá retener cualesquiera contraprestaciones que adeude o deba pagar al PRESTADOR conforme al presente Contrato y adicionalmente podrá aplicar dichas retenciones directamente para hacer frente a dicha demanda, incluyendo para cubrir todo gasto y/o indemnización que ello le ocasione; lo anterior sin responsabilidad para el CLIENTE. La retención durará hasta que se exima de responsabilidad al PRESTADOR.

8.5 El PRESTADOR expresamente reconoce y acepta que es y será el único responsable: (i) de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que sufra su personal y trabajadores con motivo o en el ejercicio del trabajo que ejecuten, obligándose a pagar la indemnización correspondiente; y (ii) del daño que causen sus trabajadores, aunque no obren ilícitamente, con motivo de la prestación de los SERVICIOS.

8.6 El PRESTADOR será la única persona que asignará y dirigirá a sus trabajadores mediante los cuales prestará los SERVICIOS, trabajadores que deberán reportar exclusivamente al PRESTADOR sobre sus actividades.

NOVENA. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES.

9.1 Cada Parte se obliga a cumplir en tiempo y forma con todas sus obligaciones conforme a lo previsto en la legislación fiscal aplicable.

Idam
Idam

9.2 El PRESTADOR se obliga a proporcionar al CLIENTE dentro de los cinco días naturales siguientes a que éste lo solicite, una copia de toda la información y documentación que acredite el cumplimiento por parte del PRESTADOR de sus obligaciones patronales.

AV
AVWS
WS

DÉCIMA. RESCISIÓN.

10.1 Las Partes acuerdan que, si el CLIENTE incumple con cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente Contrato, el PRESTADOR dará aviso por escrito al CLIENTE para que éste pueda subsanar dicho incumplimiento dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba la notificación. En caso de que el CLIENTE no subsane dicho incumplimiento dentro del plazo antes mencionado, el PRESTADOR podrá rescindir el presente Contrato.

CJ
CJAC
ACXS
XS

10.2 Las Partes acuerdan que, si el PRESTADOR incumple con cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente, el CLIENTE podrá rescindir el presente Contrato de pleno derecho dando un simple aviso por escrito al PRESTADOR y sin necesidad de declaración o sentencia judicial previa para ello, rescisión que surtirá efectos a la fecha del aviso correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA. INDEMNIZACIÓN.

11.1 El PRESTADOR se obliga a sacar en paz y a salvo y en su caso a indemnizar al CLIENTE contra cualquier demanda, reclamación, acción legal, daño y/o perjuicio interpuesto y/o reclamado por cualquier tercero en contra del CLIENTE como resultado de un acto y/u omisión que le sea imputable al PRESTADOR, incluyendo de manera no limitativa por violaciones a cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros.

11.2 El PRESTADOR se obliga a sacar en paz y a salvo, así como, en su caso, a indemnizar al CLIENTE de todo daño, perjuicio, demanda, reclamación y/o sanción, por actos y/u omisiones imputables al PRESTADOR y/o por cualquier incumplimiento del PRESTADOR a sus obligaciones derivadas del presente Contrato y/o la legislación aplicable. En este supuesto, las Partes acuerdan que el CLIENTE podrá retener cualquier Contraprestación que adeude o deba pagar al PRESTADOR conforme al presente Contrato y adicionalmente podrá aplicar las mismas de manera directa para hacer frente a ello, incluyendo para cubrir todo gasto y/o indemnizaciones, lo anterior sin responsabilidad para el CLIENTE.

11.3 Las Partes acuerdan en limitar la responsabilidad del CLIENTE por pérdidas, daños y/o perjuicios derivados y/o como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del CLIENTE a sus obligaciones previstas en el presente Contrato, a la cantidad máxima acumulada equivalente a la Contraprestación de 2 (dos) meses de los SERVICIOS.

DÉCIMA SEGUNDA. DOMICILIOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS.

12.1 Las Partes señalan como sus domicilios y correos electrónicos para oír y recibir notificaciones en torno al presente Contrato los que se indican a continuación:

El CLIENTE

Grünenthal de México, S.A. de C.V.

Atn. Julio César Cedeño Martínez

Dirección: Periférico Sur No. 5991
 Col. Arenal Tepepan
 Alcaldía Tlalpan
 C.P. 14610, Ciudad de México.
 Correo electrónico: cesar.cedeno@grunenthal.com

Con copia necesaria para

Grünenthal de México, S.A. de C.V.
 Atn. Gerencia Legal
 Dirección: Insurgentes Sur No. 2475, Piso 16,L
 Col. Tizapán, C.P. 01090,
 Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

El PRESTADOR

D&MS Drugs and Marketshare, S.C.

Atn. Luis Duván Almanza Martínez
 Dirección: Fuente de Emperatriz 15,
 Col. Lomas de Tecamachalco, Huixquilucan,
 Estado de México, C.P. 52780
 Correo electrónico: luis.duban@drugsandmarketshare.mx

12.2 Las Partes podrán señalar un nuevo domicilio o número o correo electrónico dando un simple aviso por escrito a la contraparte con por lo menos 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de modificación.

12.3 Las Partes acuerdan que el correo electrónico también será un medio válido de comunicación.

DÉCIMA TERCERA. CESIÓN.

13.1 El PRESTADOR mediante la firma de este Contrato autoriza al CLIENTE para ceder parcial o totalmente cualquier derecho y/u obligación derivada del presente Contrato a cualquier tercero, lo anterior dando un simple aviso por escrito al PRESTADOR con por lo menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de cesión.

13.2 El PRESTADOR no podrá ceder, ni parcial ni totalmente, derecho u obligación alguno derivado del presente Contrato sin contar con la previa autorización por escrito del CLIENTE.

13.3 El PRESTADOR no podrá subcontratar todo o parte de los SERVICIOS.

DÉCIMA CUARTA. SUPREMACÍA.

14.1. El presente Contrato prevalecerá, en su caso, sobre cualquier otro acuerdo oral o escrito celebrado entre las Partes en relación con el objeto del mismo, incluyendo de manera no limitativa, sobre cualesquiera términos y condiciones de venta y/o de prestación de servicios y/o cotización del PRESTADOR.

Idam
Idam

AV
AV

WS
WS

CJ
CJ

AC
AC

XS
XS

ldam
ldam

DÉCIMA QUINTA. CONFLICTO DE INTERESES.

15.1. Las Partes acuerdan y se comprometen que, a efecto de evitar un potencial conflicto de interés, harán su mejor esfuerzo para informar de manera inmediata a la otra Parte sobre cualquier relación directa o indirecta entre el PRESTADOR, cualquier director del PRESTADOR o cualquier empleado de éste que preste servicios de manera directa o indirecta para el CLIENTE o cualquier afiliada o subsidiaria del mismo.

AV
AV

WS
WS

CJ
CJ

DÉCIMA SEXTA. DE LA POLÍTICA DE ÉTICA EMPRESARIAL. DEL BENEFICIO POR LOS SERVICIOS.

AC
AC

16.1. El PRESTADOR en este acto manifiesta que sus trabajadores, empleados o dependientes no han hecho ni harán o ayudarán, en relación con este Contrato y/o la prestación de los Servicios, pago, préstamo, regalos, promesa u ofrecimiento alguno de gratificaciones en dinero o cualquier otro valor (i) para uso o beneficio de cualquier empleado del CLIENTE, funcionario de gobierno o sus organismos descentralizados, o (ii) cualquier otra persona que beneficie del progreso de sus Servicios.

XS
XS

DÉCIMA SÉPTIMA. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

17.1 Con el fin de dar cumplimiento a las normas legales vigentes y procedimientos del CLIENTE en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, de manera voluntaria el PRESTADOR declara lo siguiente:

(i) Que no admitirá que terceros efectúen depósitos en sus cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en la legislación aplicable, ni efectuará transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

(ii) Que no se encuentra en las listas internacionales vinculantes de conformidad con el derecho internacional, listas de la Organización de las Naciones (ONU), o en las listas de la *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, estando el CLIENTE facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el presente Contrato verifica que el PRESTADOR se encuentra incluido en dichas listas.

(iii) Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del presente Contrato con el CLIENTE es veraz y exacta, estando el CLIENTE facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el presente Contrato si verifica y/o tiene conocimiento de que parte o la totalidad de la información y/o documentación aportada por el PRESTADOR no cumple con lo previsto en el presente inciso.

(iv) Que no existe en contra del PRESTADOR investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando el CLIENTE facultado para realizar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos públicas nacionales o internacionales y para dar por terminado el presente Contrato si verifica que el PRESTADOR es sujeto de o se encuentra bajo investigaciones o procesos o existen información en las citadas bases de datos que puedan causar o generar riesgo legal o de reputación alguno para el CLIENTE.


Idam
AV
WS
CJ
AC
XS

17.2 El PRESTADOR acepta, entiende y conoce, de manera voluntaria e inequívoca, que el CLIENTE, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, podrá terminar unilateralmente el presente Contrato en cualquier momento y sin previo aviso, cuando el nombre del PRESTADOR y/o cualquiera de sus accionistas, socios, representantes o partes relacionadas llegare a ser o estar: **(i)** vinculado por las autoridades nacionales e internacionales en cualquier tipo de investigación o procedimiento por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; **(ii)** incluido en la lista de la Organización de las Naciones (ONU) o las listas de la *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, y/o en cualquier otra lista pública o administrada por cualquier autoridad nacional o extranjera; **(iii)** condenado por autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos; o **(iv)** señalado públicamente por cualquier medio de amplia difusión nacional o internacional, incluyendo sin limitarse a ello, Prensa, Radio o televisión, como investigados por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo y/o cualquier delito colateral o subyacente a éstos.

DÉCIMA OCTAVA. POLÍTICAS ANTI-FRAUDE Y ANTI-CORRUPCIÓN.

18.1 El CLIENTE es una compañía que se maneja bajo los más altos estándares de ética, por lo que no realiza ningún tipo de conductas corruptas, siendo deber del PRESTADOR actuar de forma similar.

Por lo anterior, el PRESTADOR declara conocer y se obliga a firmar y a cumplir el Código de Conducta de Socios Comerciales del CLIENTE, que se adjunta a este Contrato como "Anexo 2".

18.2 La presente cláusula es elevada por las Partes a carácter esencial y determinante de la celebración del presente Contrato y convienen que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí previstas facultará a CLIENTE para dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad alguna para éste, sin más trámite ni gestión que una notificación escrita dirigida al PRESTADOR, sin perjuicio de los demás derechos y acciones que le asistan al CLIENTE de conformidad con las leyes aplicables o el presente Contrato.

DÉCIMA NOVENA. NO EXCLUSIVIDAD.

19.1 El presente Contrato no otorga la exclusividad al PRESTADOR para llevar a cabo los SERVICIOS objeto del presente Contrato, por lo que el CLIENTE podrá, en cualquier momento contratar con cualesquier otras personas para que lleven a cabo dichos o similares SERVICIOS si así lo considera pertinente y sin necesidad de aviso al PRESTADOR.

VIGÉSIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

20.1. Mediante la firma del presente Contrato y en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente, las Partes se obligan

ldam
ldam

a mantener con carácter de confidencial toda la información que les sea proporcionada y que pudiera considerarse como datos personales y/o datos personales sensibles, así como a adoptar las medidas de seguridad que se requieran para evitar su divulgación a terceros en los términos de la Ley antes referida y bajo lo dispuesto en el aviso de privacidad de GRÜNENTHAL, mismo que firmado por el PRESTADOR se adjunta como "Anexo 3" y forma parte integrante del presente Contrato. La presente obligación estará vigente por todo el tiempo que dure la relación contractual entre ambas Partes y hasta la fecha de su prescripción legal.

AV
AV

WS
WS

CJ
CJ

AC
AC

XS
XS

VIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

21.1 Las Partes acuerdan que el derecho de fondo aplicable al presente Contrato son las leyes comerciales de México.

21.2 Las Partes acuerdan que cualquier desavenencia, disputa y/o controversia relacionada o derivada del presente Contrato se someterá a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero y jurisdicción que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

VIGÉSIMA SEGUNDA. FIRMAS.

22.1. Las Partes acuerdan que el presente Contrato se podrá firmar de forma autógrafa y/o electrónica, en este último caso conforme a lo previsto, de manera no limitativa, los artículos 89 y 97 del Código de Comercio. Las Partes ratifican que en caso de suscribir el presente documento con sus firmas electrónicas a través o mediante la intervención y/o certificación de la aplicación y/o el proveedor conocido como "adobe sign", las mismas serán consideradas y asumidas como generadas a través de un dispositivo de alta fiabilidad, fidelidad y confiabilidad, y, por lo tanto, dichas firmas electrónicas serán tratadas, para propósitos de validez, exigibilidad y admisibilidad, como si fuesen firmas autógrafa.

En testimonio de lo anterior y enteradas del contenido y alcance legal del presente Contrato, las Partes lo suscriben en duplicado, quedando uno de ellos en poder de cada PARTE. Cada tanto se suscribe el día 12 de enero de 2024 en la Ciudad de México.

EL CLIENTE

GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

EL PRESTADOR

D&MS DRUGS AND MARKETSHARE,
S.C.

Armando Vera

Armando José Vera Gutiérrez
Representante

Lui

Luis Duvan Almanza Martínez
Representante

Wladimir Sviercovich

Wladimir Sviercovich Pasquel
Representante

ldam
ldam

AV
AV

WS
WS

CJ
CJ

AC
AC

XS
XS

Anexo "1"

Anexo 1 del Contrato de Prestación de Servicios (el "Contrato") suscrito entre Grünenthal de México, S.A. de C.V. (el "Cliente") y D&MS Drugs and Marketshare, S.C. (el "Prestador") y junto con el Cliente las "Partes")

Descripción y Alcance de los Servicios:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS	
Servicio:	Generación de un sistema de atípicas, que permita al Cliente detectar picos de ventas y que esto se refleje en el sistema de incentivos de forma automática.
Entregables	Observaciones
Plataforma de cálculo de incentivos	Variables del cliente y Herramienta ajustable.
Aprobaciones y validación	Check del proceso.
Entregable RH, Finanzas y recibos de incentivos	Personalizados y visualización digital.
Plataforma de análisis de incentivos	Dashboard modificable para usuarios internos.

Resumen del Proceso

Workflow:

- Fuentes externas / Internas.
- Homogenización de Datos Layouts.
- Procesos internos atípicos.
- Plataforma Cálculo de Incentivos.
- Validación.
- Reporte Finanzas y RH.
- Recibos de Incentivos.
- Plataforma Recibo de Incentivos.

Implementación:

- GoLive incentivos - 2 meses
 1. Junta de entendimiento de procesos del Cliente
 - 5 (cinco) días
 - Fuentes de información y proceso de incentivos
 2. Entrega y revisión de fuentes con el Cliente
 - 5 (cinco) días de procesamiento y creación de Layouts
 - Fuentes mensuales
 3. Creación de plataforma, revisión y capacitación con el Cliente
 - 10 (diez) días para la primera revisión
 - 5 (cinco) días para ajustes
 4. Creación de entregables para RH-Finanzas y recibos de incentivos
 - 5 (cinco) días para revisión
 - 5 (cinco) días para ajustes

ldam
ldam

Nota 1: En este periodo de 25 (veinticinco) días, se estará llevando en paralelo con el Cliente para un primer mes de validación del proceso. Posteriormente, se llevará a cabo un periodo de 30 (treinta) días más como segunda validación.

AV
AV

WS
WS

CJ
CJ

AC
AC

XS
XS

Nota 2: Una vez concluidos los 2 (dos) meses, se llevará a cabo la alineación para la Plataforma de Análisis de Incentivos, con una duración de 5 (cinco) días en conjunto con el Cliente.

Contraprestación:

Concepto	Entrega	Costo Anual MXN	Costo Mensual MXN
Proceso de Atípicas CAMEX	Mensual	MXN\$313,375.00	MXN\$26,115.00
Plataforma de Incentivos CAMEX	Mensual	MXN\$626,750.00	MXN\$52,229.00
Recibos de Incentivos CAMEX	Mensual	MXN\$313,375.00	MXN\$26,115.00
Dashboard de Análisis de Incentivos CAMEX	Mensual	Sin costo	Sin costo
Creación e Implementación CAMEX	Anual	Sin costo	Sin costo
Total CAMEX		MXN\$1'253,500.00	MXN\$104,458.00

Propuesta de Servicios



ldam
ldam

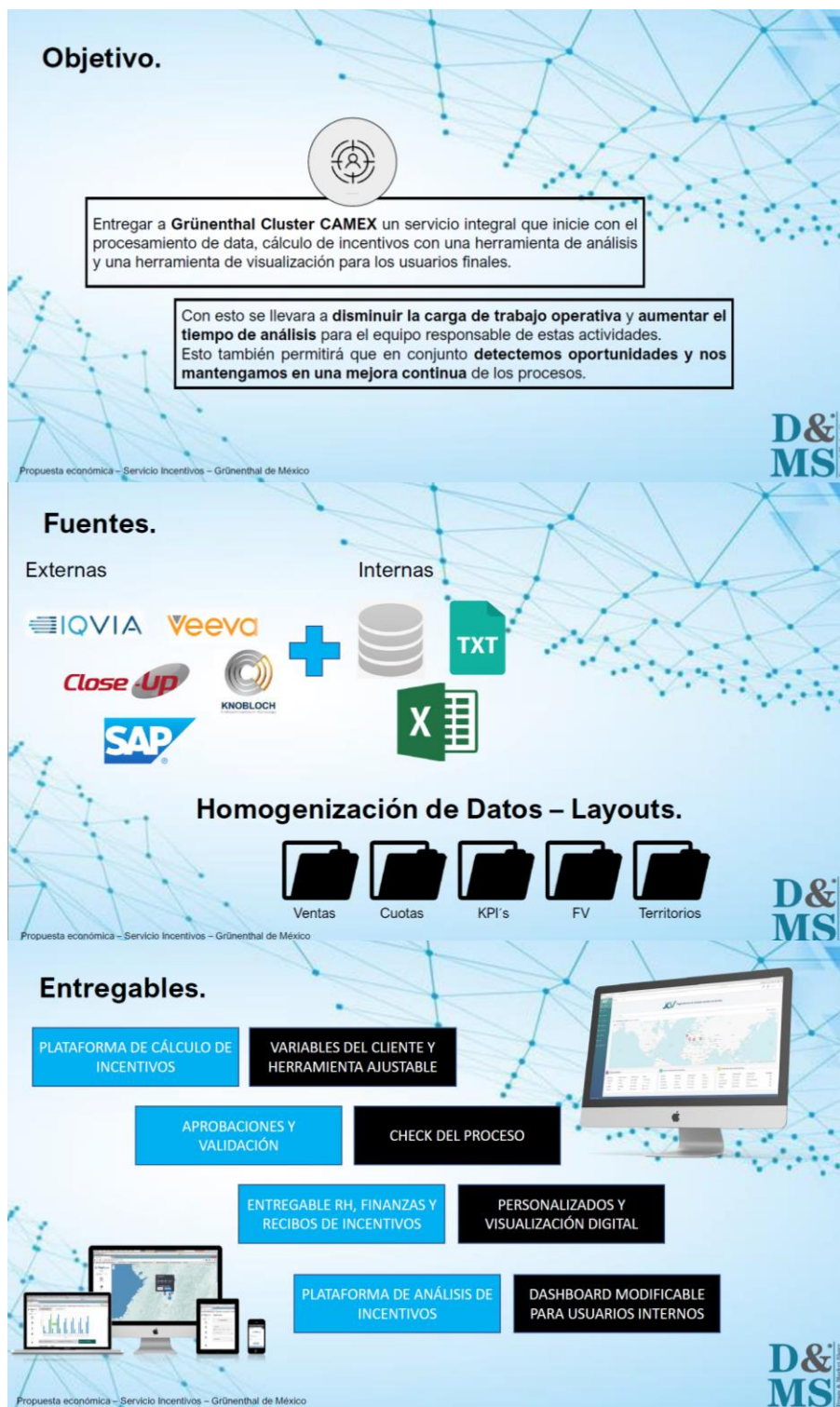
AV
AV

WS
WS

CJ
CJ

AC
AC

XS
XS



ldam

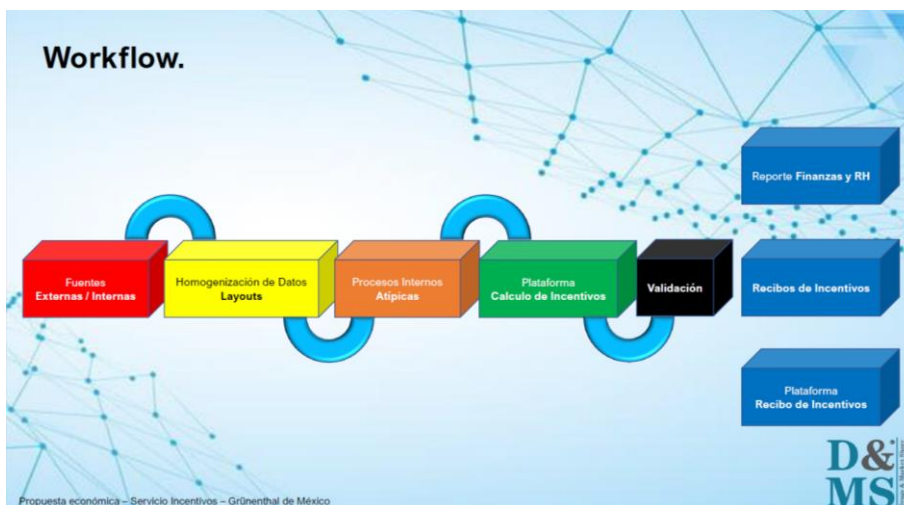
AV

WS

CJ

AC

XS



Servicio de Atípicas, Cálculo de Incentivos & Dashboard de Análisis para Cluster CAMEX 2024.

Concepto	Entrega	Costo Anual MXN	Costo Mensual MXN
Proceso de Atípicas CAMEX	Mensual	\$313,375	\$26,115
Plataforma de Incentivos CAMEX	Mensual	\$626,750	\$52,229
Recibos de Incentivos CAMEX	Mensual	\$313,375	\$26,115
Dashboard de Análisis de Incentivos CAMEX	Mensual	Sin Costo	Sin Costo
Creación e implementación CAMEX	Anual	Sin Costo	Sin Costo
Total CAMEX		\$ 1,253,500	\$ 104,458

Nota 1: Condiciones comerciales:

- La cantidad de usuarios y productos para el cálculo de incentivos no modifica el precio.
- Se adicionará CAM a la propuesta sin costo.
- A las cantidades indicadas en la tabla antes referida deberá añadirse el Impuesto al Valor Agregado.
- La Contraprestación se pagará de manera mensual.
- Anualmente se incrementará el 5% (cinco por ciento).

ldam
ldam

- Costo forzoso a 12 (doce) meses.

AV
AV

Nota 2: La Contraprestación deberá pagarse conforme a la cláusula del Contrato denominada "Contraprestación". No obstante, en caso de que los Servicios deban ser ejecutados en etapas, la Contraprestación que para dicha etapa deba pagar el Cliente será pagada conforme a la cantidad que corresponda a dicha etapa y siempre y cuando ésta hubiere efectivamente culminado.

WS
WS

CJ
CJ

AC
AC

La Propuesta de Servicios (la "Propuesta") se adjunta al presente Anexo 1, la cual forma parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que haya lugar, en caso de conflicto entre lo expresado en el presente Anexo 1 y lo expresado en la Propuesta, subsistirá lo indicado en la Propuesta.

XS
XS

Este Anexo "A" surge y se sujeta a todos y cada uno de los términos y condiciones del Contrato y se suscribe en la Ciudad de México, en la misma fecha de firma del Contrato.

EL "PRESTADOR"

Luis Duvan Almanza Martinez
D&MS DRUGS AND MARKETSHARE,
S.C.
Luis Duvan Almanza Martínez
Representante

EL "CLIENTE"

Armando Vera
GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Armando José Vera Gutiérrez
Representante

Wladimir Sviercovich
Wladimir Sviercovich Pasquel
Representante

ldam
ldam

AV
AV

WS
WS

CJ
CJ

AC
AC

XS
XS

Anexo "2"

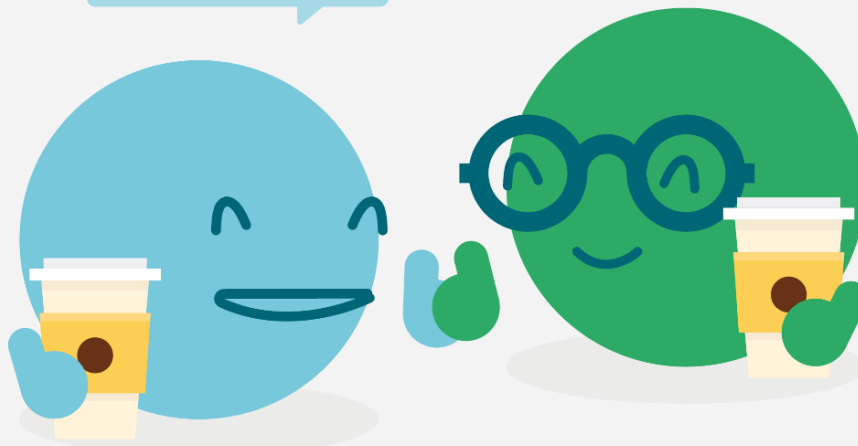
Código de Conducta de Socios Comerciales de GRÜNENTHAL



Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal

Así que, ¿entiendo que debemos actuar de forma legal y respetuosa?

Sí, y nuestros socios comerciales también.



**Maximise business.
Minimise risk.**



ldam
ldamAV
AVWS
WSCJ
CJAC
ACXS
XS

Presentación del Código de Conducta de Grünenthal para Terceros (Socios de Negocios)

Grünenthal se compromete a llevar a cabo sus negocios a nivel mundial de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables, actuar de acuerdo con los principios éticos más elevados y tratar a cualquier tercero con respeto e integridad. Esperamos que nuestros socios comerciales actúen de la misma manera.

El presente Código de Conducta («Código») no constituye una lista exhaustiva del marco jurídico aplicable al cual nuestros socios comerciales necesitan adherirse, sino que sólo tiene como finalidad enfatizar los aspectos más importantes para el Grupo Grünenthal.

ldam
ldam

AV
AV

WS
WS

CJ
CJ

AC
AC

XS
XS

Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal



Expectativas

Grünenthal exige con contundencia que todos sus proveedores, distribuidores, revendedores, agentes, consultores y otros socios comerciales a nivel mundial (cada uno un «Socio Comercial» y de manera conjunta «Socios Comerciales») que lean con detenimiento el presente Código y que cumplan con este. Grünenthal adoptará las acciones que sean necesarias en cuanto tenga conocimiento de algún posible incumplimiento (tanto si es real como presunto). Todos los Socios Comerciales deben asegurar, de facto y contractualmente, que sus subproveedores y subcontratistas están vinculados a las mismas obligaciones estipuladas en el presente Código y que se adhieren a estas.

Se espera, de los Socios Comerciales (y se anima a ello) que se pongan en contacto con la Organización Encargada del Cumplimiento de Grünenthal en caso de tener alguna pregunta o cuestión en relación con el presente Código. La comunicación también se puede realizar de forma anónima mediante correo electrónico:

compliance@grunenthal.com

o en nuestra Línea de Ayuda sobre Cuestiones Éticas:

ethicshelpline.grunenthal.com



Integridad

Esperamos de todos los Socios Comerciales que actúen con integridad y cumplan con todas las leyes y normativas aplicables cuando realicen negocios con Grünenthal o en nombre de esta. Los Socios Comerciales deben respetar las leyes y el marco regulador aplicable y obtener y mantener los documentos necesarios, por ejemplo, autorizaciones, certificados y aprobaciones por parte de las autoridades locales competentes.

Se debe fomentar que todos los empleados de un Socio Comercial informen de las sospechas de actividades ilegales en el entorno laboral, debiendo facilitarse esta información sin ningún tipo de amenaza de represalias, intimidaciones o ningún otro acoso por parte de los Socios Comerciales. Los Socios Comerciales investigarán y tomarán medidas correctivas en caso de ser necesario.

Salud y seguridad

Grünenthal tiene un enfoque sistemático en cuanto a la salud y seguridad. Grünenthal espera que todos sus Socios Comerciales también aseguren el cumplimiento de los principios éticos más recientes mediante la implementación de un sistema de informes y administración interna segura para proteger la vida y la salud de sus empleados, vecinos y el ambiente.

ldam
ldam

AV
AV

WS
WS

CJ
CJ

AC
AC

XS
XS



Respeto y justicia

Grünenthal espera de todos sus Socios Comerciales que traten a sus empleados y a todas las personas que actúen en su nombre de acuerdo con los principios éticos más elevados, adhiriéndose a todas las convenciones y leyes nacionales e internacionales sobre derechos fundamentales.

Los Socios Comerciales deben proporcionar un entorno laboral sin acoso ni discriminación por motivos de género, raza, nacionalidad, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, apariencia física, origen social, discapacidad, afiliación sindical, estatus familiar u opiniones políticas.

Los mismos deben declarar que no emplean laboralmente personas menores de edad de acuerdo con los tratados internacionales y normativas locales e internacionales sobre el trabajo infantil.

Idam

AV

WS

CJ

AC

XS

Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal

Protección de activos y confidencialidad

Todos los Socios Comerciales y todos los subcontratistas y/o individuos que actúen en nuestro nombre deben respetar los activos e información propiedad de Grünenthal, así como sus derechos de propiedad intelectual. Deben tratar toda la información recibida en el contexto de la relación comercial de forma estrictamente confidencial en la medida que dicha información no sea de dominio público o esté legalmente disponible a terceros. Además, se espera de los Socios Comerciales que protejan la información confidencial contra el acceso y uso no autorizado y la destruyan o devuelvan a Grünenthal una vez que ya no sea necesaria en la relación comercial.

Anticorrupción y cumplimiento

Todas las formas de corrupción están terminantemente prohibidas, es decir, la oferta, otorgamiento o aceptación directa o indirecta de beneficios ilegítimos para generar, mantener o apresurar el negocio, lo que incluye sobornos. Todos los Socios Comerciales deben asegurar que no se intercambien ningún tipo de ventaja en el transcurso de sus relaciones comerciales. Los Socios Comerciales solo pueden facilitar donaciones, patrocinios, hospitalidades, remuneraciones y obsequios lícitos, adecuados, documentados y transparentes. Se deberán realizar controles internos más estrictos y con especial diligencia cuando se interactúe con funcionarios públicos.

Grünenthal espera de sus Socios Comerciales que implementen medidas internas adecuadas para la prevención de delitos económicos e infracciones administrativas, en función del tamaño, exposición a riesgos y los recursos financieros del Socio Comercial.

Conflictos de intereses

Todos los Socios Comerciales y todos los subcontratistas y/o individuos que actúen en su nombre deben evitar conflictos de intereses con respecto a:

- sus actividades privadas,
- entidades en las que estos, sus familiares cercanos o asociados tengan interés comercial o financiero,
- sus actividades comerciales con otras partes y su parte en la relación comercial con Grünenthal.

Los conflictos de intereses existentes se deben comunicar inmediatamente a Grünenthal.

Competencia leal

Todos los Socios Comerciales y todos los subcontratistas y/o individuos que actúen en su nombre deberán adherirse a las leyes de competencia y antimonopolio aplicables para garantizar una competencia leal. Ningún Socio Comercial puede alcanzar directa o indirectamente ningún acuerdo ilegal con sus competidores ni puede intercambiar información confidencial, por ejemplo, sobre mercados, clientes, estrategias, precios y similares. Todos los Socios Comerciales y todas las personas que actúen en su nombre pueden participar en licitaciones públicas y procedimientos de licitación del sector privado, siempre y cuando estos sigan estrictamente las leyes y normativas aplicables de la organización de licitaciones.

Libros, registros y declaraciones fiscales exactas

Se exige a los Socios Comerciales que mantengan libros y registros exactos, y que realicen todas las declaraciones fiscales exigibles, lo que es indispensable para gestionar un negocio transparente y lícito de manera sostenible. Grünenthal espera de todos sus Socios Comerciales que sean agentes de mercado confiables y que actúen con la máxima diligencia en estos aspectos.

ldam
ldam

AV
AV

WS
WS

CJ
CJ

AC
AC

XS
XS

Derechos aduaneros y sanciones/controles de exportación

Todos los Socios Comerciales deben garantizar que sus asuntos aduaneros sean gestionados por personal competente y cumplan con todos los derechos aduaneros aplicables. Los Socios Comerciales deben monitorizar constantemente los desarrollos más recientes para asegurar que se sigan estrictamente las normativas de sanción y controles de exportación actuales.

Medio Ambiente

Los Socios Comerciales deben cumplir con todas las normas medioambientales aplicables. Se deben obtener y mantener todos los permisos, licencias, registros de información y restricciones medioambientales requeridas y se deben seguir sus requisitos de presentación de informes y operativos.

Los Socios Comerciales deben tener sistemas en curso para asegurar un uso responsable y sostenible de los recursos naturales y la administración, movimiento, almacenamiento, reciclado, reutilización o gestión de desechos, emisiones de aire y vertidos de aguas residuales seguros. Todo desecho, agua residual o emisión con el potencial de impactar negativamente la salud ambiental y de los humanos será gestionado, controlado y tratado de forma adecuada antes de ser liberado en el ambiente. Los empleados deben protegerse de la sobreexposición a peligros químicos, biológicos y físicos.

Derechos humanos y estándares sociales para proveedores

Todos nuestros Socios Comerciales deben respetar los derechos humanos reconocidos en las convenciones acordadas internacionalmente, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cualquier forma de esclavitud, tortura, trabajo infantil o trato inhumano o degradante y las condiciones de trabajo que supongan una amenaza para la vida, la salud u otros derechos humanos, son inaceptables y deben evitarse en toda la cadena de suministro.

Protección de datos

Todos los Socios Comerciales deben adherirse estrictamente a todas las leyes de protección de datos cuando recopilen, procesen, almacenen o de otro modo traten datos personales de sus empleados, de sus clientes, proveedores, socios comerciales y otros asuntos de datos.

Obligación de informar

Todos los Socios Comerciales deben informar sobre cualquier sospecha de un incumplimiento material de cualquier obligación que surja en relación con el presente Código, lo que incluye en relación a sus subproveedores y subcontratistas, informar a su contacto comercial de Grünenthal o a la organización encargada del cumplimiento de Grünenthal.

Derechos de auditoría

Grünenthal tiene el derecho de auditar a los Socios Comerciales y de acceder a todos los documentos pertinentes con respecto a las obligaciones de un Socio Comercial según el presente Código. Grünenthal informará al Socio Comercial sobre la fecha, horario, ubicación y modalidades de la auditoría con antelación, teniendo debidamente en cuenta el interés comercial del Socio Comercial. Grünenthal se reserva el derecho a hacer que dicha auditoría sea realizada por una tercera parte independiente. Los gastos de la auditoría correrán a cargo del Socio Comercial si las sospechas de un incumplimiento material del presente Código resultan estar bien fundadas.

Derecho de resolución y daños y perjuicios

Si hay un incumplimiento material del presente Código por parte de cualquier Socio Comercial, Grünenthal tiene el derecho de resolver la relación comercial con el Socio Comercial sin necesidad de notificación previa y con efecto inmediato. Grünenthal, según su criterio, puede (a) dar al Socio Comercial una advertencia escrita de su intención de ejercitar el derecho de resolución diez días antes de ejercitarlo; y (b) puede instar a que el Socio Comercial emita una declaración escrita sobre el asunto en cuestión, que Grünenthal puede tomar en consideración. Grünenthal tendrá derecho a obtener indemnización por todos los daños y perjuicios que surjan como consecuencia del ejercicio del presente derecho de resolución y cada incumplimiento del presente Código.

Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal



Por la presente reconocemos en nombre del Socio Comercial que este reconoce todas las obligaciones en relación con el presente Código de Conducta o que surjan de este y que cumplirá con este durante el tiempo que dure la relación comercial.

Lugar, fecha

Signatario autorizado y sello de la empresa

Signatario autorizado (si corresponde) y sello de la empresa

ldam
ldam

Anexo 3 **Aviso de Privacidad**

AV
AV

Grünenthal de México, S.A. de C.V. con domicilio en Periférico Sur No. 5991 Col. Arenal Tepepan Ciudad de México, C.P. 14610 es el responsable del uso y protección de los datos personales bajo el presente aviso de privacidad.

WS
WS

CJ
CJ

Le rogamos leer este aviso de privacidad antes de proporcionarnos sus datos personales, ya sea a través de nuestros sitios de Internet, medios digitales, o por cualquier medio.

AC
AC

XS
XS

¿Qué son "Datos Personales" según este aviso de privacidad?

Los "Datos Personales" consisten en cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable y que para efectos del presente Aviso de Privacidad que es recabada por Grünenthal.

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para una o varias de las siguientes finalidades primarias para el servicio que solicita:

- Contratación de personas físicas para prestar servicios de manera directa a Grünenthal, como pueden ser nombre, edad, firma, domicilio, sexo, número de seguro social, número de identificación oficial, datos bancarios y datos fiscales.
- Expedición de credenciales para el acceso a las instalaciones de Grünenthal.
- Acceso a los sitios y herramientas de trabajo de Grünenthal.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para una o varias de las siguientes finalidades secundarias para el servicio que solicita, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

- Generación de métricas, estadísticas, reportes y proyectos.

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y solicitudes que realiza a Grünenthal. En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a través del "procedimiento para solicitud de derechos ARCO, revocación de consentimiento, o negativa de uso de datos personales para fines secundarios" que se describe en este aviso de privacidad.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos uno o varios de los siguientes datos personales:

ldam
ldam

- Datos de identificación: nombre completo, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, edad, identificación oficial vigente (INE, Pasaporte), licencia de conducir, firma.
- Datos de contacto: teléfonos fijos / móviles, correo electrónico, domicilio.
- Datos fiscales: RFC, CURP
- Cuentas bancarias: Número de cuenta, Banco, Nombre completo de titular, tipo de cuenta
- Datos de Seguro Social: Número de Seguro Social, Clínica correspondiente.
- Datos de familiares cuando aplique: Nombre completo cónyuge e hijos, acta de matrimonio, estado civil, fecha de nacimiento y edad de los mismos.
- Escolaridad: Grado Escolar, Especialidad, título profesional cuando aplique
- Documentos migratorios: VISA, Permiso de Trabajo, Permiso de Residencia, Pasaporte.
- Estudios socioeconómicos cuando aplique: Información de trayectoria laboral anterior.
- Fotografía personal
- Seguro médico o Seguro de Gastos Médicos Mayores

AV
AV

WS
WS

CJ
CJ

AC
AC

XS
XS

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos dentro y fuera del país con filiales de Grünenthal y con una o varias de las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:

Destinatario de los datos personales	Finalidades
Proveedores de Servicios de administración	Cumplir con procedimientos internos de Grünenthal
Audidores	Cumplimiento a políticas y regulaciones
Proveedores de servicios de investigación varios	Revisión y cumplimiento de leyes, normas y antecedentes
Reportes fiscales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Autoridades gubernamentales.	Cumplimiento con requerimientos de la autoridad competente
Proveedores de servicios de distribución y mensajería	Envío de muestra médica, herramientas de trabajo y documentos.
Agencias de viajes que prestan servicios a Grünenthal	Servicio de viajes, hospedajes, boletaje, traslados, etc.
Reportes fiscales al Servicio de Administración Tributaria y a Autoridades gubernamentales.	Cumplimiento con requerimientos de la autoridad competente

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?

Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales solicitándolo mediante el

ldam
ldam

procedimiento para solicitud de Derecho ARCO, revocación de consentimiento o negativa de uso de datos personales para fines secundarios que se menciona posteriormente en este documento, en cuanto recibamos su solicitud lo inscribiremos en el listado de exclusión para el uso y divulgación de datos personales correspondiente para atender su petición.

AV
AVWS
WS

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

CJ
CJ

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

AC
ACXS
XS

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio:

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE DERECHOS ARCO

El mecanismo que se ha implementado para el ejercicio de los derechos ARCO es a través del envío de una solicitud dirigida al Comité de Privacidad de Datos de Grünenthal, a la dirección de correo electrónico Datos.PersonalesMX@grunenthal.com o bien, de forma personal en el domicilio mencionado en el presente aviso de Privacidad. En su solicitud por correo electrónico o de forma personal deberá cumplir todos los requisitos que a continuación se enlistan:

1. Proporcionar la siguiente información:

- a. Nombre y apellidos;
- b. Correo electrónico;
- c. Teléfono de contacto
- d. Medio por el cual desea se le comuniquen la respuesta a su solicitud
- e. Ciudad y Estado;

Adjuntar o mostrar una copia de los documentos oficiales que acrediten su identidad (credencial de elector, pasaporte) o, en su caso, los que acrediten la representación legal del titular de acuerdo con la legislación en la materia.

Proporcionar la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de sus derechos ARCO, revocación de consentimiento, o negativa de uso de datos para fines secundarios.

Proporcionar cualquier otro elemento, información o documento del que disponga y que facilite la localización de sus datos personales:

Relación que usted ha tenido con Grünenthal: (por ejemplo: soy consumidor del producto X); Nombre de área o persona de Grünenthal que lo contactó; Medio por el cual Grünenthal

ldam
ldam

lo contactó a usted; o Nombre del producto, servicio, evento o programa por el cual se le contactó.

AV
AV

El plazo para proporcionarle una respuesta respecto la determinación adoptada con respecto a su solicitud ARCO es de veinte (20) días hábiles contados a partir de la recepción de su solicitud debidamente llenada.

WS
WS

CJ
CJ

El plazo antes referido podrá ser ampliado una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.

AC
AC

XS
XS

¿Cómo puedo revocar mi consentimiento para el uso de sus datos personales?

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir requiriendo el producto y/o servicio que nos presta, o la conclusión de su relación con nosotros.

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del “procedimiento para solicitud de derechos ARCO, revocación de consentimiento, o negativa de uso de datos personales para fines secundarios”.

¿Cómo usamos tecnologías de rastreo en nuestros medios digitales?

Le informamos que en nuestras páginas de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página o medios digitales:

Cookies

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario.

Web beacons

Las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o en un mensaje de correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el hábito de uso del usuario ante un medio digital.

Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines: generación de estudios, estadísticas, métricas, programas, reportes y proyectos.

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión, idioma preferido por el

ldam
ldam

usuario, región en la que se encuentra, tipo de navegador, tipo de sistema operativo del usuario, cliente o aplicación que usa para la recepción de correo electrónico, fecha y hora del inicio y final de la sesión de un usuario, páginas web visitadas por un usuario, búsquedas realizadas por un usuario, número de veces que visualiza un medio digital, dirección IP.

AV
AV

WS
WS

CJ
CJ

AC
AC

XS
XS

Estas cookies, web beacons, y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte la ayuda o soporte técnico de su navegador de Internet o dispositivo de comunicación.

¿Por cuánto tiempo conservará Grünenthal la información personal?

Grünenthal conservará su información personal por el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a las finalidades de tratamiento de datos personales, así como a la legislación aplicable, los contratos, las políticas y los procedimientos internos de Grünenthal.

Modificaciones al aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de este sitio o directamente en su correo electrónico, cuando usted así lo solicite por escrito por los siguientes medios: a través de nuestro correo electrónico, por correspondencia, o vía personal en nuestro domicilio mencionado en el presente aviso de privacidad.

Para mayor información, favor de comunicarse al Comité de Privacidad de Datos de Grünenthal a la dirección de correo electrónico: Datos.PersonalesMX@grunenthal.com

Nombre: _____

Firma: _____

México, Ciudad de México a ____ de ____ de 2023

Signature:



Luis duvan almanza Martinez (Jan 12, 2024 15:38 CST)

Email: luis.duban@drugsandmarketshare.mx

Signature:



Armando Vera (Jan 12, 2024 17:30 CST)

Email: armando.vera@grunenthal.com

Signature:



Wladimir Sviercovich (Jan 15, 2024 11:17 CST)

Email: Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com

Contrato MX Servicios GMx y DMS Drugs and Market Share (Incentivos) 2024

Final Audit Report

2024-01-24

Created:	2024-01-12
By:	Cesar Ceden0 (cesar.ceden0@grunenthal.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAGbRrwD1FaAuWUJ9zNdUm3stKm8PqQlvR

"Contrato MX Servicios GMx y DMS Drugs and Market Share (Incentivos) 2024" History

-  Document created by Cesar Ceden0 (cesar.ceden0@grunenthal.com)
2024-01-12 - 6:42:02 PM GMT
-  Document emailed to luis.duban@drugsandmarketshare.mx for signature
2024-01-12 - 6:56:41 PM GMT
-  Email viewed by luis.duban@drugsandmarketshare.mx
2024-01-12 - 9:20:53 PM GMT
-  Signer luis.duban@drugsandmarketshare.mx entered name at signing as luis duvan almanza Martinez
2024-01-12 - 9:38:50 PM GMT
-  Document e-signed by luis duvan almanza Martinez (luis.duban@drugsandmarketshare.mx)
Signature Date: 2024-01-12 - 9:38:52 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Armando Vera (armando.vera@grunenthal.com) for signature
2024-01-12 - 9:38:53 PM GMT
-  Email viewed by Armando Vera (armando.vera@grunenthal.com)
2024-01-12 - 11:27:22 PM GMT
-  Document e-signed by Armando Vera (armando.vera@grunenthal.com)
Signature Date: 2024-01-12 - 11:30:23 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) for signature
2024-01-12 - 11:30:25 PM GMT
-  Email viewed by Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com)
2024-01-14 - 3:50:09 PM GMT



-  Document e-signed by Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com)
Signature Date: 2024-01-15 - 5:17:55 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Claudia Juarez (Claudia.Juarez@grunenthal.com) for approval
2024-01-15 - 5:17:57 PM GMT
-  Email viewed by Claudia Juarez (Claudia.Juarez@grunenthal.com)
2024-01-15 - 5:27:15 PM GMT
-  Document approved by Claudia Juarez (Claudia.Juarez@grunenthal.com)
Approval Date: 2024-01-18 - 9:58:57 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to arely.cordoba@grunenthal.com for approval
2024-01-18 - 9:58:59 PM GMT
-  Email viewed by arely.cordoba@grunenthal.com
2024-01-19 - 1:32:05 AM GMT
-  Signer arely.cordoba@grunenthal.com entered name at signing as Arely Cordoba
2024-01-22 - 5:28:55 PM GMT
-  Document approved by Arely Cordoba (arely.cordoba@grunenthal.com)
Approval Date: 2024-01-22 - 5:28:57 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to ximena.salinas@grunenthal.com for approval
2024-01-22 - 5:28:59 PM GMT
-  Email viewed by ximena.salinas@grunenthal.com
2024-01-22 - 9:13:00 PM GMT
-  Signer ximena.salinas@grunenthal.com entered name at signing as Ximena Salinas
2024-01-24 - 5:28:42 PM GMT
-  Document approved by Ximena Salinas (ximena.salinas@grunenthal.com)
Approval Date: 2024-01-24 - 5:28:44 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-01-24 - 5:28:44 PM GMT